



Société Anonyme au Capital de F.Cfa 1.500.000.000

Entreprise régie par le Code des Assurances

Tél Std : +221 33 869 78 00

Fax : +221 33 860 68 80

Web : www.cnaas.sn

E-mail : cnaas@cnaas.sn

COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCE AGRICOLE DU SENEGAL

POLICE D'ASSURANCE RECOLTES SPECIFIEES

Conditions Générales

VISA MEF N°01289 du 10/02/2009

ASSURANCE RECOLTES SPECIFIEES

Conditions Générales

Le présent contrat est régi tant par les dispositions du code des assurances de la CIMA que par les conditions générales qui suivent et les conditions particulières et éventuelles conventions spéciales annexées.

Moyennant le paiement des primes et conformément aux conditions de la présente police d'assurance, CNAAS SA fournira à vos récoltes déclarées dans le contrat, la couverture d'assurance décrite ci-après contre les risques nommément cités.

La police, l'attestation et les avenants y afférent forment l'ensemble du contrat.

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Partout dans cette police, les termes "Vous" "Votre" « Vos » se rapportent à l'assuré dont le nom figure dans le contrat ; les termes « Nous » « notre » et « nos » s'appliquent à l'assureur « COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCE AGRICOLE DU SENEGAL (CNAAS) qui est le prestataire de cette assurance.

- **Code** veut dire Code des Assurances de la CIMA.
- **Assuré** veut dire Vous; la personne désignée dans le projet d'assurance.
- **Récoltes** la séparation du produit de la plante (avec une moissonneuse batteuse, par cueillette) au niveau de l'unité assurée.
- **Inspection initiale** veut dire notre première inspection, voir si la récolte est assurable.
- **Rapport de Superficie** veut dire la superficie que vous aurez déterminé, avant la description -en bonne et due forme de chaque unité d'assurance.
- **Plan d'assurance** veut dire tout le contenu de la demande plus le rapport de superficie.
- **Récolte** veut dire le type de graines ou plantes cultivés tel que cela a été spécifié dans le projet d'assurance.

ARTICLE 2 – COUVERTURE

Risques couverts

Nous assurons les récoltes contre les risques ci-après:

- a. Feu de brousse
- b. Déficit pluviométrique (avec un respect du calendrier cultural)
- c. Inondation pluviale et fluviale
- d. Attaques animaux sauvages et rongeurs
- e. Invasion sauterelle

ARTICLE 3 – CONDITIONS DU CONTRAT D'ASSURANCE

Facteurs de sinistres non couverts:

Nous ne couvrons aucun sinistre concernant les récoltes ou la production, si cela est dû aux cas ci-après:

- **Négligence concernant les bonnes pratiques agricoles.**
- **Mauvaises récoltes dues à des causes non prévues dans la police.**
- **Réaction nucléaire, radiation, contamination radioactive maîtrisée ou non, ou quelle qu'en soit l'origine ; ou toute conséquence de ces causes.**
- **Tremblement de terre, glissement de terre, affaissement, soulèvement de terrains ou volcan.**
- **Actes de vandalisme, malintentionné.**
- **Attaques ennemies par des forces armées, par exemple par des forces militaires face à l'ennemi, une invasion, une insurrection, émeutes, révolution, guerre civile, coup d'Etat, etc.**

- Tout autre facteur de sinistre non spécifié dans la présente police.

Récoltes et superficies couvertes :

Seules les récoltes et exploitations spécifiées dans le contrat ou conditions particulières ci-joint sont assurées.

L'assurance ne sera pas effective et ne prévoit aucune saisie arrêt, aucune indemnité ne sera payée dans les cas ci-après:

- La CNAAS ne vous a pas fourni un contrat après réception du formulaire de demande de votre part, du plan d'opération et du rapport de superficie; et après l'inspection initiale et le paiement des primes de votre part.
- là où les pratiques aratoires ne sont pas conformes au rapport de superficie.
- En cas de sinistres ou dommages subis par les récoltes au niveau de l'exploitation, et provenant d'un facteur de sinistre couvert, là où la superficie a été utilisée à d'autres fins, ou abandonnée suite à ces dommages ou sinistres avant que nous n'ayons inspecté la surface à cultiver.

Demande, projet:

Vous devez nous soumettre la demande d'assurance d'après le formulaire que nous vous avons proposé, indiquant toutes les superficies cultivées avant la date fixée pour faire assurer la récolte par la CNAAS.

Unité d'Assurance:

Une unité d'assurance est constituée d'un champ pouvant faire l'objet d'une réclamation et au sujet duquel des sinistres peuvent être évalués séparément par nous. L'évaluation finale d'une unité d'assurance sera faite par nous et spécifiée dans le contrat par nous.

Primes:

Les primes sont acquises et payables dès l'avis d'émission du contrat. Le montant des primes sera déterminé en multipliant la somme assurée par récolte à l'hectare par la superficie totale emblavée, telles que spécifiées dans le contrat.

Période d'Assurance:

La Période d'Assurance est la période durant laquelle la couverture est en vigueur.

La couverture entrera en vigueur à partir de la date de semis et prend fin à la récolte en fonction du cycle ou durée de culturale de chaque spéculation.

La couverture d'Assurance cessera dès la survenue des événements suivants:

- Réparation définitive de l'ensemble des sinistres lorsqu'il n'est pas possible de replanter.
- La moisson de la récolte.
- L'abandon de la récolte, de votre part et pour une raison ou une autre.
- L'expiration de la police d'assurance d'après le Certificat d'Assurance.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE L'ASSURE

1 Déclaration du risque par l'Assuré

Le contrat est établi d'après les réponses du Souscripteur aux questions posées par l'Assureur et la prime est fixée en conséquence.

A la souscription

Le Souscripteur doit répondre exactement sous peine des sanctions prévues au point 3 du présent article, à toutes les questions posées par l'Assureur afin de lui permettre d'apprécier les risques qu'il prend en charge, notamment :

- 1 – la qualité en laquelle il agit,
- 2 – les produits agricoles,

- 3 – la surface cultivée,
- 4 – la valeur agréée par culture,
- 5 – toute renonciation à recours contre un responsable ou garant,
- 6 – toute résiliation par un autre Assureur d'un contrat garantissant tout ou partie des mêmes risques, au cours des 24 derniers mois.

En cours de contrat

Le Souscripteur ou à défaut l'Assuré, doit déclarer à l'Assureur toute modification de l'une ou l'autre des circonstances indiquées aux Conditions particulières, modifications qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexacts ou caduques les informations données à l'Assureur.

La déclaration doit être faite par écrit contre récépissé dans un délai de **15 jours** à partir du moment où l'Assuré a eu connaissance de ces circonstances nouvelles.

Lorsque la modification constitue une aggravation telle que si le nouvel état de choses avait existé à la souscription, l'Assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'Assureur peut :

- **soit résilier le contrat** par lettre recommandée moyennant préavis de **10 jours** en remboursant la fraction de prime non courue,
- **soit proposer un nouveau montant de prime.**

2 Déclaration des autres assurances

Si un ou plusieurs risques assurés par le présent contrat, sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, l'Assuré doit en faire immédiatement la déclaration à l'Assureur et lui indiquer, lors de cette communication, le nom de l'Assureur avec lequel une autre assurance a été contractée, ainsi que la somme assurée (Art.34 du Code).

3 Sanctions en cas d'inobservation des obligations de déclaration

A la souscription ou en cours de contrat

Toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances visées ci-dessus, peut être sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre par :

- **la nullité du contrat en cas de mauvaise foi du Souscripteur ou de l'Assuré** (Art.18 du Code),
- **la réduction de l'indemnité de sinistre, si la mauvaise foi du Souscripteur ou de l'Assuré n'est pas établie** : réduction en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues, si les risques avaient été exactement et complètement déclarés (Art.19 du Code).

En ce qui concerne les autres assurances

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article 33 du Code (nullité du contrat, voire dommages et intérêts) sont applicables.

4 Accès aux biens assurés

L'assuré doit permettre à l'Assureur ou à ses représentants d'avoir accès aux biens assurés à tout moment, pourvu qu'il en ait été avisé au préalable. La présente clause fait corps avec la clause relative « aux conditions énonçant les réclamations » spécifiées dans la présente Police.

5 Autres obligations de l'Assuré

5.1 Vous aurez à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la perte ou l'endommagement de la récolte assurée, conformément au contrat.

5.2 Vous devez faire preuve de diligence dans la gestion de la récolte assurée et veiller à l'état de l'ensemble du matériel afin de minimiser, diminuer ou d'éviter toutes pertes ou tous sinistres concernant la récolte assurée.

5.3 Toute mesure de protection déployée pour sécuriser la récolte assurée devra être en vigueur pour toute la durée de la présente police et sera utilisée chaque fois qu'il le faudra. Ces mesures ne devraient pas être abandonnées à notre détriment. .

5.4 Vous devriez conserver les archives concernant toutes les activités menées au niveau de votre exploitation (surface cultivée, valeur des intrants, épandage, cueillette, etc).

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRES

Vos obligations sont les suivantes:

En cas de sinistres éventuels concernant les récoltes assurées, vous devez:

- Faire une déclaration auprès de la compagnie dans les cinq jours après l'événement. La Compagnie dispose de cinq jours pour procéder au constat et à l'évaluation du sinistre.
- Si les sinistres sont évalués après le démarrage de la récolte au niveau de l'unité d'assurance, on devra l'annoncer aussitôt et un échantillon de la récolte non moissonnée au niveau de chaque unité (au moins 3 mètres de largeur et sur toute la longueur du champ) devra rester intact, à moins d'un consentement écrit de notre part concernant l'échantillon.
- Nous avertir sans tarder si, avant la moisson votre récolte est endommagée, à tel point que vous ne comptez plus sur la récolte ; ou si vous voulez notre consentement quant à l'utilisation de la superficie à d'autres fins ; ou en cas de nouveaux dommages après ce dernier cas.
- laisser intacte toute superficie assurée qui n'est pas à récolter jusqu'à ce que nous l'inspections.
- A notre demande, fournir un rapport complet, en matière de moisson et de commercialisation, concernant chaque récolte par unité d'assurance, y compris des archives séparées avec les mêmes informations relatives à la production au minimum des superficies non couvertes par la présente police d'assurance.
- A notre demande, se soumettre à un examen sous serment.

Nous pourrions rejeter toute réclamation que vous aurez soumise et aucune compensation ne vous sera payée si une des conditions spécifiée dans cette partie n'est pas remplie.

Un préalable au paiement d'une indemnité sera que vous mettiez à notre disposition tous les renseignements dont nous avons besoin et que vous nous permettiez d'avoir accès à l'unité d'Assurance afin de vérifier et de confirmer la production totale de la récolte couverte.

Nos obligations consistent à:

Payer les indemnités dans les trente (30) jours qui suivent l'accord, donner un jugement final ou évaluer une demande.

ARTICLE 6 – RECLAMATIONS DES DOMMAGES - INDEMNITES

Vous aurez à déterminer la production totale de la récolte au niveau de l'unité de l'assureur, en plus de prouver que chaque sinistre a été directement causé par une ou plusieurs causes de sinistres couvertes pendant la période d'assurance concernant l'année à laquelle la réclamation s'applique..

Le montant payable par hectare constituera le plafond d'assurance valable à la date des sinistres multipliés par le % de réduction de la récolte à cause du sinistre. Cependant, le taux payable peut ne pas être supérieur à la valeur réelle de la portion de récolte détruite par les régions couvertes.

Des sinistres partiels ne seront indemnisés que lorsque l'unité assurée est récoltée suite à la survenue d'un événement couvert.

Il se peut que nous ayons à différer la répartition des sinistres couverts. Nous n'offrirons aucune couverture, ni ne paieront des sinistres supplémentaires du fait de votre négligence à l'égard de la récolte en croissance pendant la période d'ajournement.

Nous vous indemniserons pour les dépenses effectives concernant la seconde plantation si nous approuvons celle-ci en % de la limite d'assurance par are, si nous estimons qu'il est faisable de reprendre la récolte suite à un sinistre dû à un facteur couvert, et que effectivement, vous replantez l'unité concernée. .

La superficie devra être inspectée par nous afin de voir si la superficie en question est conforme au plan d'opération et aux rapports de superficie que vous avez déjà soumis et qui ont été acceptés par nous.

ARTICLE 7 – EVALUATION

En cas de désaccord sur le pourcentage de réduction à cause des sinistres, il sera procédé de la manière suivante:

- Pour commencer l'évaluation, Vous ou Nous devons faire la demande par écrit à l'autre partie;
- Vous et Nous devons nous référer au service technique local représentant le ministère en charge de l'agriculture comme arbitre indépendant. Ceci doit se faire dans les 10(dix) jours qui suivent la réception de la requête ;
- L'arbitre détermine alors l'étendue du sinistre et donne un rapport écrit de son constat. Vous recevrez aussi un exemplaire du rapport. L'évaluation faite par l'arbitre donnera la mesure du sinistre ;
- Les honoraires de l'arbitre et toutes autres dépenses seront partagés équitablement entre vous et nous.

ARTICLE 8 – DISPARITION DE LA CHOSE ASSUREE

L'assurance est nulle si au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques (Art. 44 du Code).

Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier.

ARTICLE 9 – DEBUT ET FIN DU CONTRAT

1 Prise d'effet

Le contrat est parfait dès sa signature par les parties et sa prise d'effet est subordonnée au paiement de la prime

Toutefois l'Assureur ne pourra se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent pour refuser la prise en charge d'un sinistre s'il a donné sa garantie en fixant une date de prise d'effet dans les documents contractuels sans pour autant que la prime soit payée, sauf si les dispositions de suspension du contrat ont été mises en œuvre conformément à l'alinéa 3 de l'Article 13 du Code.

Les mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant au contrat, sous réserve de l'application de l'article 6 du Code.

2 Durée

Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions particulières où elle figure en caractères très apparents.

A l'expiration de cette durée, il sera reconduit de plein droit, d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, moyennant préavis et dans les formes prévues à l'article ci-après pour la résiliation.

3 Résiliation

A – Cas où le contrat est résiliable

1 - Par le Souscripteur ou par l'Assureur

- Dans les délais et selon les modalités prévues aux Conditions Particulières.
- Lorsque la durée du contrat est d'un an avec tacite reconduction : chaque année, à la date d'échéance principale, moyennant préavis de deux mois,
- en cas de survenance d'un des événements suivants (Art.25 du Code)
 - changement de domicile,
 - changement de situation matrimoniale,
 - changement de régime matrimonial,
 - changement de profession,
 - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,

lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure, et qui ne se retrouveront pas dans la situation nouvelle.

2 - Par l'Héritier, l'Acquéreur ou l'Assureur

- en cas de transfert de propriété des biens assurés (Art.40 du Code).

3 - Par le Souscripteur

- en cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans la police, si l'Assureur refuse de réduire la prime en conséquence (Art.15 du Code),
- en cas de résiliation par l'Assureur d'un autre contrat, après sinistre (Art.23 du Code),
- en cas de majoration de tarif (Art. 23 du Code).

4 - Par l'Assureur

- en cas de non-paiement des primes (Art.13 du Code),
- en cas d'aggravation du risque (Art. 15 du Code),
- en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Art.19 du Code),
- après sinistre, le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats qu'il a souscrit auprès de l'Assureur (Art.23 du Code).

5 - Par l'Assureur ou par la masse des créanciers

- en cas de faillite, de mise en règlement judiciaire ou de liquidation des biens assurés (Art. 17 du Code).

6 - De plein droit

- en cas de retrait de l'agrément de l'Assureur (Art.325-11 du Code),
- en cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un événement non garanti (Art. 39 du Code),
- en cas de réquisition des biens assurés dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.

B – Formes de la résiliation

1 - Lorsque le Souscripteur, l'héritier ou l'acquéreur, a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire :

- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- soit par une déclaration au siège social de l'Assureur, à l'un de ses bureaux ou à l'Agence dont dépend le contrat, en demandant qu'un récépissé soit délivré.
- soit par acte extrajudiciaire.

2 - Lorsque l'Assureur décide de résilier le contrat, la notification est faite au Souscripteur, par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue, par acte extrajudiciaire ou par tout autre moyen.

3 - En cas de résiliation pour changement de domicile, de situation ou régime matrimonial, de profession, pour retraite ou cessation définitive d'activité professionnelle, la résiliation doit être notifiée, à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement invoqué (Art.26 du Code).

Si la résiliation émane du Souscripteur, elle devra comporter toute précision de nature à établir qu'elle est en relation directe avec ledit événement.

La résiliation doit intervenir :

- si elle émane du Souscripteur, dans les **3 mois** suivant la date de l'événement,
- si elle émane de l'Assureur, dans **les 3 mois** suivant le jour où l'Assureur a reçu notification de l'événement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

C – Prise d'effet de la résiliation

La résiliation prend effet **1 mois** après la date de la notification, à l'exception des cas suivants :

- perte totale des biens assurés du fait d'un événement non garanti, réquisition des biens : la résiliation intervient immédiatement,
- aliénation des biens assuré, aggravation du risque, omission ou inexactitude dans la déclaration du risque : la résiliation intervient **10 jours** après notification à l'autre partie,
- retrait de l'agrément de l'Assureur : la résiliation intervient le **40ème jour**, à midi, à compter de la publication au Journal Officiel.
- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle : le point de départ est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin.
- lorsque l'un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle, ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur : la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

D – Indemnité de résiliation, sort de la prime payée d'avance

L'Assureur doit rembourser à l'Assuré la portion de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'Assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

E – Modification, prolongation du contrat

Toute proposition du Souscripteur visant, conformément à l'article 6 du Code, à modifier ou prolonger le présent contrat, ne peut être valablement notifiée que par lettre recommandée adressée au Siège Social de l'Assureur.

ARTICLE 10 – FRANCHISE

20% du montant total du dommage pour chaque récolte.

ARTICLE 11 – SUBROGATION

La Société est subrogée, dans les termes de l'article 42 du Code, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, dans les droits et actions du Client contre tous responsables du sinistre.

La Société peut, moyennant surprime, renoncer à l'exercice d'un recours. Toutefois, si le tiers responsable est assuré, elle peut, malgré la renonciation, exercer son recours dans la limite où cette assurance de responsabilité produit son effet.

ARTICLE 12 – CESSION

Vous ne pouvez pas céder votre droit à une indemnité aux termes de la présente police sans le consentement écrit de CNAAS SA.

Tout désistement ou toute nouvelle disposition doit se faire par écrit et approuvé par nous.

ARTICLE 13 – ABANDON D'UNE RECOLTE

Nous n'accepterons aucun abandon, à notre profit, d'intérêts liés à une récolte.

ARTICLE 14 – DISSIMULATION OU FRAUDE

Nous n'offrons aucune couverture à un assuré qui aura sciemment dissimulé ou dénaturé tout élément important de la présente assurance, avant ou après le sinistre.

ARTICLE 15 – CONFORMITE AUX STATUTS

Si certaines conditions de la présente police sont en conflit avec les statuts de l'Etat du Sénégal où la présente police est publiée, la police se conformera à ces statuts.

ARTICLE 16 – POURSUITES CONTRE NOUS

Vous ne pouvez intenter un procès contre nous que lorsque vous vous serez conformés à toutes les dispositions de la présente police. Si effectivement vous nous poursuivez en justice, vous devez le faire dans les trois (03) mois qui suivent l'événement à l'origine des sinistres pertes ou dommages.